

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

14. Konu — Kabotaj

Kısa Soru-Cevap · 30 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 14 — Kabotaj

Kaynak: 14-KABOTAJ.docx (Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ, RG 07.06.2013/28670, m.1–14). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Amaç, Dayanak ve Tanımlar (Kabotaj Tebliği m.1–3)

#	Soru	Cevap
1	Kabotaj Tebliğinin amacı nedir?	Kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak TGB'deki limanlar ve iskeleler arasında tüm deniz taşıtlarıyla yapılan taşıma, yükleme ve boşaltmalarda gümrük gözetimi ve kontrolü usul ve esaslarını düzenlemek. (Kabotaj Tebliği m.1)
2	Kabotaj Tebliğinin dayanağı olan kanun hükümleri hangileridir?	GK m.10 ve 34, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu m.7, 815 sayılı Kanun m.1 ve 2. (Kabotaj Tebliği m.2)
3	Kabotaj Tebliğinde "beyanname" ve "liman başkanlığı" neyi ifade eder?	Beyanname: Kabotaj beyannamesi; liman başkanlığı: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı liman başkanlıkları. (Kabotaj Tebliği m.3)

Kabotaj Beyannamesi (Kabotaj Tebliği m.4)

#	Soru	Cevap
4	Kontrole tabi kabotaj eşyası nasıl sunulur?	Ek-1'de yer alan eşya, ek-2'deki beyanname ile sunulur. (Kabotaj Tebliği m.4/1)
5	Kabotaj beyannamesinde hangi bilgiler bulunur?	İdare/liman başkanlığı adı, gemi adı, IMO numarası, gros tonu, kütük numarası, yükleme-boşaltma limanları, kaptan, liman çıkış belgesi, donatan, acente, mühür adedi ve numaraları; eşyanın cinsi; kapların adedi, markası, numarası, ağırlığı; gönderici, alıcı ve diğer bilgiler. (Kabotaj Tebliği m.4/2)
6	Kaptan veya acente hangi belgeleri ibraz etmek zorundadır?	Liman çıkış belgesi, kabotaj eşyasına ilişkin belgeler ve gümrük idaresince gerek görülecek diğer belgeler. (Kabotaj Tebliği m.4/3)
7	Beyanname vermekle yükümlüler beyannameyi imzalarken neyi beyan eder?	Eşyayı boşaltma limanı olarak gösterilen yere götüreceğini ve beyannameye yazılanlardan başka sefer harici yükü olmadığını. (Kabotaj Tebliği m.4/4)
8	Kabotaj beyannameleri kim tarafından bastırılır ve nasıl dağıtılır?	Bakanlık tarafından seri numaralı bastırılır; gümrük idaresi olan yerlerde bu idarelere, olmayan yerlerde liman başkanlığına zimmetle verilir. (Kabotaj Tebliği m.4/5)
9	Kabotaj beyannamesinde silinti veya kazıntı yapılabilir mi?	Hayır, yapılamaz; yapılması halinde GK m.241 uyarınca işlem yapılır. (Kabotaj Tebliği m.4/6, m.14/1-d)

Gümrük İdaresi Bulunan Yerlerde Yükleme, İlave Yük ve Boşaltma (Kabotaj Tebliği m.5–8)

#	Soru	Cevap
10	Gümrük idaresi bulunan limanda yüklemede beyanname kaç nüsha düzenlenir; kim imzalayıp mühürler?	Kaptan ve acente tarafından üç nüsha düzenlenip imzalanır; gümrük muhafaza personeli imzalayıp mühürler. (Kabotaj Tebliği m.5/1)
11	Yük arasında beyan edilmemiş ek-1 eşyası veya beyana göre fazla miktar çıkarsa yüklemeye izin verilir mi?	Ek beyan yapılmadıkça veya yeni beyanname düzenlenmedikçe izin verilmez. (Kabotaj Tebliği m.5/3)
12	Yükleme mesai saatleri içinde bitirilemezse ne olur?	GK m.221'e uygun fazla çalışma ücreti yatırılırsa devam edilir; aksi halde tutanakla tespit edilip ambarlar mühürlenir ve takip eden ilk iş günü devam edilir. (Kabotaj Tebliği m.5/5)
13	Yükleme sonrası beyanname nüshaları nasıl dağıtılır?	Birinci nüsha gümrük idaresince alıkonulur; ikinci ve üçüncü nüsha kaptana teslim edilir; bir örneği en seri şekilde varış gümrük idaresine gönderilir. (Mühür adedi ve yerleri her üç nüshaya işlenir.) (Kabotaj Tebliği m.5/6–8)
14	Gümrük idaresi bulunan başka limandan ilave yük alınırken ne yapılır?	Kaptandaki iki nüsha beyanname ile eşya karşılaştırılır, ambar mühürleri incelenir; nüshalardan biri idarede kalır, diğeri ilk hareket gümrük idaresine gönderilir; mühür iptal edilip mevcut yükle birlikte yeni yük için yeni beyanname düzenlenir. (Kabotaj Tebliği m.6)
15	Boşaltma limanında eşya neye göre boşaltılır; işlem tamamlanan beyanname nüshaları ne olur?	Kaptan veya acentenin ibraz ettiği iki nüsha beyanname esas alınır; bir nüsha boşaltma yerindeki gümrük idaresinde saklanır, diğeri en seri şekilde hareket gümrük idaresine gönderilir. (Kabotaj Tebliği m.7)
16	Eşyanın tamamının varış limanına boşaltılmasından vazgeçilirse ne yapılabilir?	Eşya varış limanı yolu üzerinde gümrük idaresi bulunan liman/iskelelerden herhangi birine boşaltılabilir; m.7 işlemlerini boşaltma yerindeki idare yapar. (Kabotaj Tebliği m.8/1)

Gümrük İdaresi Bulunmayan Yerler ve Yabancı Limana Uğrayan Gemiler (Kabotaj Tebliği m.9–11)

#	Soru	Cevap
17	Gümrük idaresi bulunmayan liman ve iskelelerdeki yükleme ve boşaltmalarda kim yetkili ve sorumludur?	Liman başkanlıkları. (Kabotaj Tebliği m.9/1)
18	Yükleme yerindeki liman başkanlığınca düzenlenen beyanname nereye gönderilir?	Varış gümrük idaresine; varışta gümrük idaresi yoksa varış yerindeki liman başkanlığına, en seri şekilde. (Kabotaj Tebliği m.9/1-a)
19	Teyit nüshasını alıp eşyanın varış yerine ulaştığını belirleyen liman başkanlığı ne yapar?	Sonucu en yakın gümrük idaresine yazılı olarak bildirir. (Kabotaj Tebliği m.9/1-c)
20	Türk limanları arasında sefer yapan Türk Bayraklı gemi yabancı limana da uğrayacaksa ne zaman ve kime bildirimde bulunur?	Limandan hareketinden en az iki saat önce, en son çıkış yapılacak gümrük idaresine; kabotaj eşyasının bulunduğu ambar ve mahaller mühür altına alınır. (Kabotaj Tebliği m.10/1)

#	Soru	Cevap
21	Dahili sefer yaparken yabancı limana uğrayıp Türk limanına gelen gemi ne zaman bildirimde bulunur ve nasıl kontrol edilir?	TGB'deki ilk limana varışından en az iki saat önce bildirim; harici sefer yapan gemiler gibi kontrole tabi tutulur. (Kabotaj Tebliği m.10/2-3)
22	Uluslararası seferdeki Türk Bayraklı gemi bir Türk limanından kabotaj eşyası almak isterse ne yapılır?	Kaptan/acente en az iki saat önce bildirir; kabotaj eşyası ile serbest dolaşıma girmemiş eşya ayrılarak ambarlar ayrı ayrı mühürlenir; gerekirse gümrük muhafaza personeli refakat ettirilebilir. (Kabotaj Tebliği m.11)

Konteyner, İstisnalar ve Cezalar (Kabotaj Tebliği m.12-14)

#	Soru	Cevap
23	Kabotaj eşyasının yüklenmesine ve boşaltılmasına nerede izin verilir?	Serbest dolaşımdaki ve olmayan eşyanın karışmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı gümrüklü yer ve sahalarda. (Kabotaj Tebliği m.12/1)
24	Ambar dışına veya ambarı olmayan gemiye yüklenen eşya için gümrük idaresi ne isteyebilir?	Branda veya çadır bezi örtülmesini; kaptan bu talebi yerine getirmek zorundadır. (Kabotaj Tebliği m.12/2)
25	Kabotaj eşyası hangi konteynerlerle taşınabilir; etiket özellikleri nelerdir?	Serbest dolaşımda bulunan veya geçici ithal yoluyla giren konteynerler; dört tarafında "KABOTAJ" yazılı, 50x25 cm, IMO standartlarında, beyaz üzerine siyah yazılı etiketle markalanmış olmalı. (Kabotaj Tebliği m.12/3)
26	Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemiyle kabotaj eşyalı konteyner taşınacaksa gümrüğe ne sunulur?	Serbest dolaşımdaki ve olmayan eşyanın gemideki yerini gösteren istif planı. (Kabotaj Tebliği m.12/4)
27	Kabotaj Tebliği hükümleri hangi eşyaya uygulanmaz?	Kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşya; gemi adamlarının ihtiyaç malzemesi ve kumanya; her tonajdaki balıkçı gemileriyle taşınan su ürünleri; tek bir liman başkanlığı idari sınırları içinde taşınan eşya; GY m.263 kapsamında yabancı bayraklı gemilerce yapılan taşımalar. (Kabotaj Tebliği m.13)
28	Kabotaj Tebliğine göre hangi hallerde GK m.241 uyarınca işlem yapılır?	Beyannameye kayıtlı olmayan/beyana aykırı eşya; GK m.237'deki miktar ve oranları aşan eksiklik/fazlalık; seyir halinde istenildiği halde yol kesmeme; bildirim yükümlülüğüne uymama; beyanname düzenlememe, kaybetme, silinti/kazıntı. (Kabotaj Tebliği m.14/1)
29	Eşyanın serbest dolaşımda olmadığı ve yurda kaçak sokulduğu ya da sokulmaya teşebbüs edildiği saptanırsa hangi kanun uygulanır?	5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu. (Kabotaj Tebliği m.14/2)
30	Serbest dolaşımdaki eşyanın yabancı bayraklı gemiyle taşındığı tespit edilirse ne yapılır?	815 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmak üzere konu mülki idare amirine intikal ettirilir. (Kabotaj Tebliği m.14/3)

Sık Karıştırılanlar

Nüsha sayıları: gümrük idaresi bulunan limanda yüklemede beyanname **3 nüsha** — **1. nüsha** gümrükte kalır, **2. ve 3.** kaptana verilir; ilave yük alımında ve boşaltmada kaptandaki **2 nüsha** esas

alınır.

Gümrük idaresi **bulunmayan** liman ve iskelelerde yetkili ve sorumlu: **liman başkanlıkları**. Beyannameler **Bakanlıkça seri numaralı** bastırılır; gümrük idaresi olmayan yerlerde **liman başkanlığına** zimmetle verilir.

Bildirim süreleri hep **en az 2 saat önce**: dahili seferde yabancı limana uğrayacak gemi → **hareketten önce en son çıkış yapılacak** gümrük idaresine; yabancı limana uğrayıp gelen gemi → **ilk limana varıştan önce**; harici seferden kabotaj eşyası alacak gemi → ilgili gümrük idaresine.

Müeyyideler: beyana aykırı eşya, **m.237** sınırını aşan eksik/fazla, **yol kesmeme**, bildirim uymama, beyanname düzenlememe/kaybetme/silinti → **GK m.241**; kaçak sokma veya teşebbüs → **5607**; serbest dolaşımdaki eşyanın **yabancı bayraklı** gemiyle taşınması → **815 sayılı Kanun** (konu **mülki idare amirine**).

Konteyner etiketi: **"KABOTAJ"**, 50x25 cm, IMO standardı, **beyaz üzerine siyah** yazı, dört tarafından okunabilir; konteyner **serbest dolaşımda** veya **geçici ithal** yoluyla girmiş olmalı.

İstisnalar: **kamu kurumlarına ait** eşya, **gemi adamı ihtiyaç malzemesi ve kumanya**, her tonajdaki balıkçı gemisiyle taşınan su ürünleri, **tek liman başkanlığı sınırları içinde** taşıma, **GY m.263** kapsamı yabancı bayraklı gemi taşımaları.

Dahili seferde **yabancı limana uğrayan** Türk Bayraklı gemi → **harici sefer yapan gemiler gibi** kontrole tabi tutulur.